

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 436/2530 พนักงานอัยการ จังหวัด สระบุรี
นาย วิเชียร ศ รี ไส กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 343

ป.วิ.อ. มาตรา 4, มาตรา 120, มาตรา 121

จำเลยกับพวกได้ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายกับบุคคลอีกคนหนึ่งให้ร่วมเล่นการพนันบนรถโดยสารประจำทาง ถือไม่ได้ว่าจำเลยกับพวกได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนทั่วไป หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชนทั่วไป การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตาม ป.อ. มาตรา 343 ผู้เสียหายสมัครใจเล่นการพนันกับจำเลยและพวกโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการร่วมกับจำเลยกระทำผิด จึงมิใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยที่จะมีสิทธิร้องทุกข์ให้เจ้าพนักงานนำคดีขึ้นว่ากล่าวในความผิดฐานฉ้อโกงตาม ป.อ. มาตรา 341 อันเป็นความผิดอันยอมความได้พนักงานอัยการโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343, 341, 83

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 343, 83 วางโทษตามมาตรา 343 บทหนักที่สุดให้จำคุกคนละ 4 ปี

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาพิจารณาตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสามได้ ร่วมกันกระทำความผิดดังโจทก์ฟ้องหรือไม่ สำหรับความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนนั้น ได้ความว่า จำเลยกับพวกได้ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายกับบุคคลอีกคนหนึ่งได้ร่วม เล่นการพนันบนรถโดยสารประจำทางถือไม่ได้ว่าจำเลยกับพวกได้แสดงข้อความอัน เป็นเท็จต่อประชาชนทั่วไปหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ทั่วไปการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 ส่วนความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา 341 นั้นข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้เสียหายสมัครใจ เล่นการพนันกับจำเลยและพวกโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการร่วมกับจำเลยกระทำความผิด ผู้เสียหายจึงมิใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยที่จะมีสิทธิร้องทุกข์ขอให้เจ้าพนักงาน จำคดีขึ้นว่ากล่าวในความผิดฐานฉ้อโกงซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ พนักงาน อัยการโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาเห็น พ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน.

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-junท์ จันทรวงศ์-ปชา วรธรรมพินิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ